

0001486-69.2018.8.26.0590

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Moises Pereira da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

Luiz Moises Pereira da Silva, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

0001486-69.2018.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001486-69.2018.8.26.0590

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Moises Pereira da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

Luiz Moises Pereira da Silva, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2018, às 23h20min, na Rua Antonio Vitor Lopes, nº 1000, Vila Ema, nesta cidade de São Vicente, guardava e mantinha em depósito 139 (cento e trinta e nove) pedras de crack, pesando cerca de 45g (quarenta e cinco gramas), 157 (cento e cinquenta e sete) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de

900g (novecentos gramas), e 711 (setecentos e onze) flaconetes de cocaína, pesando cerca de 1.250g (um mil duzentos e cinquenta gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 12/13 e auto de constatação provisória de pág. 3/4.

Segundo restou apurado, policiais militares em patrulhamento receberam informação anônima noticiando no local dos fatos um indivíduo moreno e alto estaria guardando drogas em um barraco localizado na área de invasão "Portelinha". Lá chegando, os policiais avistaram o denunciado, que coincidia com as características descritas.

Realizada a abordagem, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Inquirido informalmente, LUIZ afirmou que era procurado da Justiça e guardava drogas no local dos fatos, onde foram apreendidas 139 (cento e trinta e nove) pedras de crack, 157 (cento e cinquenta e sete) porções de Cannabis sativa L (maconha) e 711 (setecentos e onze) flaconetes de cocaína, além de uma mochila contendo pequenos cadernos com anotações de contabilidade referente ao tráfico de drogas.

Notificado (pág. 131), o réu apresentou resposta à acusação (págs. 136/137). Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida (pág. 142), sendo o réu citado à pág. 187.

Em audiência realizada de forma virtual, em razão da pandemia do COVID 19, foi ouvida uma testemunha e houve o interrogatório do réu (págs. 220/221 e 383).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (págs. 393/399). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, ou em último caso que sejam acolhidas as teses subsidiárias (págs. 403/413).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de caso de improcedência.

O réu negou os fatos. Disse que foi abordado por integrantes de uma viatura da BAEP e não fugiu, logo revelando que era procurado. Afirmou que os policiais disseram que não bastava a prisão, mas que queriam ajuda para saber das drogas. Havia uma viatura e o colocaram nela. Falaram que tinham cadernos e na varredura acharam isso e que iriam colocar "tudo nesse lixo". Não falaram nada sobre o local exato no qual as drogas foram achadas. Foi abordado na via principal da favela. Eles entraram na favela procurando um tal de "Cabeça".

O único policial ouvido afirmou que existia uma denúncia (não registrada), com as características físicas de um traficante, conhecido por "Portelinha". O réu estava no local dos fatos e foi abordado, sendo que nada foi encontrado na sua posse. Após a abordagem, ele teria confessado ser procurado, bem como teria indicado o local exato no qual as drogas foram encontradas.

Nesse passo, concorda-se com a defesa no sentido de ser inverossímil o fato de que uma pessoa, abordada sem qualquer objeto ilícito, mesmo reconhecendo ser procurada pela Justiça, acabe por indicar a prática de crime que poderia agravar sua situação no caso em concreto.

Mesmo que a versão do policial militar seja correta, a existência da dúvida na dinâmica dos fatos importa no reconhecimento do benefício em favor do réu, uma vez que nenhuma prova foi produzida no sentido de que as drogas e as anotações apreendidas estavam sob a guarda do acusado, salvo sua própria confissão extrajudicial, que não foi reproduzida no seu interrogatório em juízo.

A conduta não está bem delineada, sendo caso de absolvição por falta de provas sobre a autoria, embora a materialidade tenha sido plenamente demonstrada.

Posto isso, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA IMPROCEDENTE E ABSOLVO Luiz Moises Pereira da Silva, qualificado nos autos, da imputação descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Custas na forma da lei.

São Vicente, 10 de março de 2022.